

1501635-51.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: André Rossi

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... deles confessou informalmente a prática do roubo.

Como é sabido, nos delitos patrimoniais, as palavras da vítima constituem seguro elemento de convicção, pois nenhum motivo teria a ofendida para incriminar falsamente inocente desconhecido.

Sobre o valor das declarações da vítima em crimes de roubo já se decidiu: "Roubo majorado pelo emprego de arma. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

2ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11490-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501635-51.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501635-51.2021.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2125432/2021 - DEL.POL.GUARUJA, 17795211 - DEL.POL.GUARUJA, 2410/21/203 - DEL.POL.GUARUJA, 2125432 -

DEL.POL.GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO SAMPAIO DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Rossi

Vistos.

FERNANDO SAMPAIO DE SOUZA e David dos Santos Lira, qualificados nos autos, foram

denunciados como incursos nas penas do art. 157, § 2º, inciso II, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, no dia 8 de maio de 2021, por volta das 16h37, na Rua Colômbia, numeral 10, Loteamento Josefina Estefno Chebl, nesta comarca, agindo em concurso e com perfeita unidade de desígnios entre si, tentaram subtrair, para ambos, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, um aparelho celular, marca Samsung, modelo A31, avaliado em aproximadamente R\$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), bem pertencente à vítima Daniela de Souza Brito, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades.

Consta na denúncia que a vítima estava com seu aparelho celular nas mãos conversando com uma cliente. Nesse contexto, o acusado David, portando um simulacro de arma de fogo nas mãos, e o acusado Fernando chegaram ao local, abordaram a vítima, anunciaram o assalto e exigiram que ela entregasse seu telefone móvel, afirmando que atirariam contra ela.

Consta que a ofendida resistiu ao assalto, conseguiu entrar no prédio onde estava e acionou a Polícia Militar, informando as características físicas e de vestimentas dos roubadores, além de apontar a direção em que eles se evadiram.

Consta também que, em seguida, policiais militares em diligência visualizaram os réus nas proximidades, os quais possuíam as mesmas características informadas pela vítima, ensejando que fossem abordados. Submetidos a revista pessoal, em poder do réu David foi encontrado um simulacro de arma de fogo. Nada de ilícito foi encontrado em poder do acusado Fernando.

Ainda segundo a denúncia, indagados sobre os fatos, o réu David confessou a prática do crime, mas o acusado Fernando negou. Apresentados à vítima, David e Fernando foram prontamente reconhecidos por ela como os autores do delito. Em razão desses fatos, os réus foram presos em flagrante delito.

A denúncia foi recebida em 12 de maio de 2021 (fls. 99). Os réus foram citados (fls. 118 e 120) e apresentaram resposta à acusação (fls. 124/125). Mantido o recebimento da denúncia, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 132/133), seguindo-se oitiva da vítima e de testemunhas e interrogatório dos réus.

Os autos foram desmembrados em relação ao corréu David dos Santos Lira (fls. 218/219).

Em debates o Ministério Público requereu a condenação do corréu Fernando nos termos da denúncia, enquanto a d. Defesa requereu a absolvição sustentando insuficiência probatória e, subsidiariamente, pleiteou a desclassificação da imputação para o delito de furto tentado, a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da tentativa com a diminuição da pena em seu grau máximo e a aplicação de regime diverso do fechado (fls. 226/230 e 236/245).

É o relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva vem bem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 1/2, boletim de ocorrência de fls. 3/6, auto de exibição de fls. 20, laudo pericial a fls. 144/146, bem como, de resto, pela prova oral colhida.

A autoria criminosa igualmente é certa e será atribuída ao réu Fernando.

O réu foi preso em flagrante. Flagrante, como já se disse, é a “certeza visual do

crime" (Desembargador Rafael Magalhães) e de sua autoria.

Embora preso em flagrante, perante a autoridade policial o acusado Fernando afirmou o seguinte:

"QUE guarda carros no local há 12 anos e que não fez nada; que foi lá hoje para guardar carros e ia voltar para Vila Baiana, pois esqueceu o colete; que conhece DAVID de vista; que o acompanhou por alguns quarteirões e durante o trajeto nem ele, nem DAVID abordaram ninguém" (fls. 15).

Em juízo o réu Fernando negou a prática criminosa. Disse trabalhar tomando conta de veículos em localização próxima à dos fatos. Conhece o corréu David do bairro onde mora. Retornava para sua residência quando por acaso encontrou David, o qual faz uso de medicação controlada e naquele instante aparentava estar "meio agitado". Chamou David para que ambos retornassem juntos ao bairro onde moram. Desconhecia o fato de que David portava um simulacro de arma de fogo na cintura. Quando já estavam próximos ao local onde residem ambos foram abordados por policiais militares. Soube que David portava o simulacro apenas durante a abordagem, quando este revelou aos policiais que trazia consigo o objeto. David estava "meio agitado" e, embora faça uso de medicação controlada, ele possivelmente havia ingerido bebida alcoólica, estava "bem louco". Soube sobre a acusação de roubo apenas ao ser conduzido até a delegacia de polícia. Caso David tenha praticado o roubo, tal certamente se deu antes de encontrá-lo. Não sabe se o réu David foi apontado pela vítima como o roubador. Não conhece a vítima nem os policiais que o abordaram. Nunca sequer havia sido conduzido à delegacia de polícia (174 e 179).

O acusado David negou ter tentado roubar a vítima. Disse que portava um simulacro de arma de fogo quando foi detido por policiais militares, e que na ocasião estava acompanhado pelo corréu Fernando. Não faria nada com o simulacro, apenas "dava uma volta" portando o objeto. Conhece o corréu Fernando da comunidade onde reside. Não sabe se a vítima o apontou ou se apontou o acusado Fernando como os indivíduos que tentaram roubá-la. Não conhece a vítima. Já havia sido preso por roubo. Nada tem contra os policiais militares que o abordaram (fls. 174 e 178).

A vítima contou que segurava seu telefone celular quando percebeu dois indivíduos se aproximando. Os agentes sacaram um objeto que aparentava ser uma arma de fogo, dizendo "Passa, passa, passa!". Conseguiu se desvencilhar dos indivíduos e empreendeu fuga. Pediu ajuda a um popular, conseguindo que ele a deixasse adentrar por um portão. Os agentes então partiram em direção a um caminhão, cujo motorista, ao avistar os indivíduos guardarem a arma, acelerou o veículo. Os agentes permaneceram na esquina por cerca de dois minutos ameaçando voltar. Em seguida, os agentes deixaram o local caminhando como se nada tivesse acontecido. Após entrar em contato com a Polícia Militar solicitando ajuda, os dois agentes foram localizados e presos por policiais. Veio a saber na delegacia de polícia que os agentes portavam um simulacro e não uma arma de fogo. Durante o roubo não foi possível perceber que era uma réplica. Ao anunciarem o roubo os indivíduos disseram "Passa, passa, senão vou atirar!". Os agentes não conseguiram pegar seu aparelho celular. Na data dos fatos reconheceu, sem nenhuma dúvida, os indivíduos detidos pelos policiais militares como os que haviam tentado roubá-la. Os agentes foram presos entre vinte e vinte e cinco minutos após a prática criminosa. Durante o roubo conseguiu olhar os rostos dos agentes. Em juízo a vítima reconheceu, sem dúvida, os réus como os autores da tentativa de roubo. Aduziu se tratar o acusado David do indivíduo que portava a arma de fogo e o réu Fernando o agente que ameaçou correr atrás da ofendida durante a ação criminosa (fls. 174/175)

A testemunha PM Renato Cirino dos Santos relatou que estava próximo ao local dos fatos quando foi noticiado, via rádio, que indivíduos haviam tentado roubar um caminhão. No local, a vítima, bastante nervosa, disse que um dos agentes estava armado, informando as características dos indivíduos e a direção em que eles haviam

se evadido. Em diligência pela localidade os policiais militares conseguiram encontrar e abordar os agentes, sendo que um deles prontamente informou aos policiais que estava armado. Durante a revista pessoal foi encontrada uma réplica de arma de fogo na posse de um dos agentes, o qual revelou que havia comprado o objeto por cinquenta reais e que eles buscavam vítimas mulheres, pois "são mais fáceis". Esse agente também confessou a tentativa de roubo. Na data dos fatos a vítima reconheceu ambos os indivíduos detidos como aqueles que haviam tentado roubar o aparelho celular dela. A testemunha reconheceu os réus como os indivíduos detidos na data dos fatos (fls. 174 e 176).

A testemunha PM Roberto de Sousa Romão relatou que ele e seu parceiro estavam em patrulhamento quando foi noticiado, via rádio, uma ocorrência de roubo nas proximidades. Os policiais realizaram contato com a vítima, colhendo informações sobre as vestimentas e características físicas dos indivíduos. Em diligência pelas cercanias os policiais localizaram dois agentes que possuíam as mesmas características informadas, razão pelas qual decidiram abordá-los. Durante a abordagem um dos indivíduos imediatamente informou que estava armado, rendendo-se. Ambos os agentes foram conduzidos ao distrito policial, onde foram reconhecidos pela vítima como os autores da prática criminosa. Na delegacia de polícia o agente que portava o simulacro disse que havia comprado o objeto por cinquenta reais e que ele possuía como alvos prioritários vítimas mulheres "por serem mais fáceis". Em juízo a testemunha reconheceu, sem nenhuma dúvida os réus como os indivíduos presos na data dos fatos (fls. 174 e 177).

Nessas condições, inimaginável a pretendida absolvição.

A vítima reconheceu, sem nenhuma dúvida, o acusado Fernando como um dos indivíduos que, exibindo um simulacro de arma de fogo e proferindo ameaças, tentaram roubar seu aparelho telefônico.

As testemunhas policiais militares, por suas vezes, ratificaram o reconhecimento realizado pela vítima na fase extrajudicial. Ademais, confirmaram que os agentes foram presos em flagrante na posse de um simulacro de arma de fogo, aduzindo ainda que um deles confessou informalmente a prática do roubo.

Como é sabido, nos delitos patrimoniais, as palavras da vítima constituem seguro elemento de convicção, pois nenhum motivo teria a ofendida para incriminar falsamente inocente desconhecido.

Sobre o valor das declarações da vítima em crimes de roubo já se decidiu: "Roubo majorado pelo emprego de arma. Autoria e materialidade bem comprovadas. Depoimento das vítimas. Reconhecimento. Suficiência para a procedência da ação penal. Condenação mantida. Penas bem dosadas. Causa de aumento bem reconhecida. O reconhecimento da majorante independe da apreensão da arma desde que a circunstância esteja devidamente comprovada, como no caso dos autos, pela prova oral produzida. Regime inicial fechado mantido pelas circunstâncias concretas do delito. Apelo desprovido" (TJSP, Relator(a): Otávio de Almeida Toledo; Comarca: Tatuí; Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 11/10/2016; Data de registro: 13/10/2016).

"ROUBO QUALIFICADO - AUTORIA DELITIVA PROVADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de agentes que subtraíram, em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, de rigor o decreto condenatório. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS - PROVA VÁLIDA - RECONHECIMENTO. As declarações das vítimas e testemunhas são suficientes para a configuração do crime contra o patrimônio, quando seguras e em sintonia com os demais elementos probatórios. [...]" (TJSP, Relator(a): Willian Campos; Comarca: Guarulhos; Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 26/07/2011; Data de registro: 29/07/2011).

Não há que se falar em desclassificação do crime para o delito de furto tentado, quando as provas produzidas nos autos evidenciam que a tentativa de subtração foi operada mediante grave ameaça. A intimidação da vítima se deu mediante a exibição de um simulacro de arma de fogo sob a frase "Passa, passa, senão vou atirar!".

Sendo certo que palavras, gestos ou atos, bem como o simples anúncio de assalto, já são suficientes para caracterizar o roubo, não há como acolher pretensão relativa à desclassificação da conduta para furto tentado.

Neste sentido:

"APELAÇÃO. Artigo 157, caput, do Código Penal. RECURSO DEFENSIVO. Desclassificação para o crime de furto simples. Tentativa. 1- Se o agente, simultaneamente, puxou o celular do bolso da vítima e anunciou o roubo, falando "perdeu, perdeu", intimidando-a, configurada mostra-se a subtração com grave ameaça, não havendo como acolher pretensão relativa à desclassificação da conduta para a de furto, sendo certo que palavras, gestos ou atos, bem como o simples anúncio de assalto, já são suficientes para caracterizar o roubo (...)" (TJ-RJ - APL: 00102408920138190001 RJ 0010240-89.2013.8.19.0001, Relator: DES. KATIA MARIA AMARAL JANGUTTA, Data de Julgamento: 18/02/2014, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/04/2014).

A prova é, pois, mais do que suficiente para a condenação pelo crime de roubo tentado.

Os réus somente não lograram consumir o delito porque a vítima logrou se desvencilhar deles, conseguindo fugir adentrando por um portão com a ajuda de um popular, frustrando a subtração almejada pelos acusados.

Resta a fixação das penas.

Atento aos critérios estampados no art. 59 do Código Penal e considerando as circunstâncias e consequências do crime, e também ressaltando a primariedade do réu, fixo a pena-base no mínimo legal: quatro anos de reclusão e dez dias-multa.

Tratando-se de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, aumento de um terço a pena retro fixada, resultando em cinco anos e quatro meses de reclusão e treze dias-multa.

Reconhecida a tentativa e considerando o reduzido iter percorrido pelo agente, reduzo as penas em dois terços, resultando em um ano, nove meses e dez dias de reclusão e quatro dias-multa.

Apesar da primariedade do réu, fixo o regime inicial fechado para desconto da pena corporal, considerando tratar-se de roubo em comparsaria e com emprego de simulacro de arma de fogo contra vítima mulher. O roubo em tais circunstâncias consiste em crime grave, a demonstrar a ousadia e periculosidade dos agentes, incompatível com cumprimento da reprimenda em regime mais brando.

Considerando tais circunstâncias, o réu não faz jus ao sursis.

Inviável a aplicação de pena substitutiva, pois o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa (art. 44, inciso I do Código Penal).

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal e corrigido na forma do art. 49, § 2º, do Código Penal.

Com relação ao instituto da detração, melhor refletindo sobre o tema, verifico ser inconcebível a aplicação do art. 387, § 2º do Código de Processo Penal, neste

momento processual, por não estar demonstrado que o réu preencha os requisitos subjetivos para a progressão imediata de regime de pena, razão pela qual a análise deverá ser feita, oportunamente, pelo MM. Juízo da Execução. Por outro lado, o regime prisional foi fixado também em razão das circunstâncias do crime e não exclusivamente em função do quantum da pena imposta, de modo que inviável a detração antecipada.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação e CONDENO FERNANDO SAMPAIO DE SOUZA, qualificado nos autos, incurso nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, às penas de um ano, nove meses e dez dias de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de quatro dias- multa calculados no mínimo legal.

Considerando a pena privativa de liberdade aplicada e o tempo de prisão provisória já cumprido, entendo não subsistir a necessidade de manutenção da prisão preventiva, motivo pelo qual defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Defiro ao réu, assistido pela Defensoria Pública, os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se.

Ao trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial.

Oportunamente, arquivem-se.

P.I.C.

Guaruja, 21 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA